Direitos Digitais e Propriedade Intelectual

Capítulo 9 – Questões para reflexão | Design Profissional

1. Seu cliente pede para copiar o sistema do concorrente, "só mudando as cores". O que você responde?

Eu explicaria ao cliente que o código do sistema do concorrente é protegido por lei (Lei do Software, nº 9.609/98) desde a sua criação, mesmo sem registro. Trocar as cores não cria uma obra nova: continua sendo cópia sem autorização, o que viola os direitos do autor. Explicaria o risco (processo judicial, prejuízo financeiro e de reputação para o cliente e para mim) e proporia uma alternativa segura, como desenvolver um sistema próprio a partir das necessidades do cliente. Mesmo que ele não aceite ou não entenda, eu recusaria o serviço, priorizando minha conduta profissional.

2. Uma biblioteca GPL resolveria seu problema em uma hora, mas o produto é fechado. O que fazer?

Eu não usaria a biblioteca nesse produto. A GPL é uma licença de copyleft forte: se eu distribuir o produto com ela dentro, ele teria que ser aberto sob a mesma licença. Como o produto é fechado, buscaria uma alternativa com licença permissiva, como MIT ou Apache 2.0, ou com LGPL, que permite ligação com software fechado em certas condições. Se nenhuma servir, consultaria o setor jurídico ou o autor sobre uma licença comercial.

3. A IA gerou uma função idêntica a um projeto de código aberto. Você usa? Por quê?

Não usaria de imediato. A responsabilidade pelo que vai para o produto é minha, venha de IA, fórum ou colega. Primeiro eu analisaria a origem do código, encontraria o projeto original e leria a licença para ver se há alguma limitação de uso. Se a licença for compatível com o meu projeto, eu usaria cumprindo as exigências (crédito e aviso de copyright). Se não for, escreveria a função por conta própria ou buscaria outra alternativa.

4. A biblioteca que seu produto utiliza foi abandonada pelo mantenedor. Qual o plano?

Eu fixaria a versão atual da biblioteca no projeto, para que mudanças externas não quebrem o produto, e registraria a dependência e a sua licença. Depois acompanharia se o mantenedor ou a comunidade volta a lançar atualizações. Se o projeto continuar parado, avaliaria assumir a manutenção por meio de um fork, o que só é possível se a licença permitir (por exemplo, MIT, mantendo o aviso de copyright). Como plano B, trocaria por uma alternativa ativa e bem mantida.

5. Escolha uma licença para o seu repositório do curso e justifique sua escolha em três linhas.

Escolho a GPL. Com ela, outras pessoas podem estudar o projeto e fazer melhorias, com a condição de que as versões distribuídas continuem abertas, sem virar produto fechado. Além disso, o projeto abre espaço para receber outros pontos de vista e contribuições.

6. Explique, com suas palavras, a diferença entre licença permissiva e copyleft.

A licença permissiva (como MIT e Apache 2.0) tem poucas exigências: permite usar, modificar e distribuir, inclusive em produto fechado, bastando manter os avisos de copyright. Já o copyleft (como GPL, LGPL e AGPL) exige mais: quem distribui uma versão modificada ou um produto derivado precisa manter o código aberto e sob condições semelhantes, passando adiante as mesmas liberdades.